

零工经济与劳动者权益保障体系建设： 挑战、实践与路径

方 茜 魏恋瓔

〔摘要〕零工经济是数字经济发展的产物，其建构了企业与劳动者的新联结，拓展了劳动关系认定的规则，也让零工从业者的劳动权益保障面临着旧制度跟不上新时代的适配性危机。本文从三个方面展开研究。首先，在分析零工经济概念和特征基础上，从劳动者和企业两个角度解析了劳动者权益保障面临的多重困境。其次，梳理了多国改善零工从业者劳动权益保障的具体实践，包括创新劳动关系认定方法、强化平台企业保障责任、政府主动作为托底保障。最后，提出推进我国零工从业者劳动权益保障的四点建议：一是扩大对非正式就业的包容性；二是构建算法监督体系，开展技术治理；三是构建多层次的社会保障体系；四是建构全方位的劳动权益支持体系。

〔关键词〕零工经济；社会保障；不完全劳动关系；算法监管

〔中图分类号〕F24 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕1008-0694(2026)03-0073-12

〔作者〕方 茜 研究员 四川省社会科学院经济研究所 成都 610071

魏恋瓔 硕士研究生 四川省社会科学院经济研究所 成都 610071

作为以短期、灵活、平台化等非标准就业为特征的经济形式，零工经济正在成为各国的重要劳动形态。在我国，零工经济模式下的就业群体被称为新就业形态劳动者。根据第九次全国职工队伍状况调查数据，2023年我国职工总数约4.02亿人，其中新就业形态劳动者8400万人，占职工总数的21%。^①从业规模是静态表达，企业需求则是动态说明。《2024年中国新型灵活就业报告》显示，2019年至2024年，我国新型灵活就业需求规模呈显著增长态势，招聘职位数占比从8.4%增至15.2%；^②2023年至2024年表现尤为突出，跃升了3个百分

〔基金项目〕国家社会科学基金重大项目“构建高水平社会主义市场经济体制的目标与重点任务研究”（23ZDA030）

①易舒冉：《全国新就业形态劳动者达8400万人》，《人民日报》2023年3月27日，第1版。

②刘春林：《新型灵活就业招聘职位数占比增至15.2%》，《广州日报》2025年2月13日，第6版。

点。^①零工经济的兴盛带来了社会资源的整体优化与经济效率的普遍提升，也带来了一系列问题，如劳动者工作机会不连贯、工作安全缺乏保障，^②企业外部人力资本管理难、成本大。本文针对零工经济发展中劳动者权益保障普遍滞后的现实，着重思考一个问题——如何建设适应零工经济发展的劳动者权益保障体系，推动人的全面发展与经济社会进步同频共振。

一、零工经济概念及其特征

1. 零工经济的概念

将某一事物与“经济”挂钩，主要强调由该事物引发的经济活动、创造的经济效益、形成的经济形态、缔造的经济关系等。零工经济是以零工和数字平台为核心要素的经济模式。形成零工经济的一个条件是零工，即短期性、临时性的工作或任务。形成零工经济的另一个条件是数字平台，即此类工作由平台匹配和管理，依托平台来实现。进一步地说，零工经济是劳动者借助数字平台满足社会用工需求，获得劳动报酬的一种经济形式，^③是“以平台用工为代表的就业形态”，^④主要包括经平台接洽的按需工作和群体工作两种形式。^⑤

零工经济崛起顺应了经济社会的三大变化：一是数字技术的普及。伴随智能手机的广泛应用，在线平台的快速发展，按需工作的门槛大大降低，大众参与零工经济的机会增加、成本降低。二是劳动者就业观念的变化。新一代劳动者更重视工作的自主权，注重工作和生活的平衡，零工成为劳动者提高工作灵活性、增加收入的重要选择。三是宏观经济环境的改变。2020年新冠疫情以来，全球经济增长势减缓，企业对安全办公、降本增效的诉求更强。对政府来说，零工有助于促进就业、优化人力资源配置，成为各国政府优先推动的就业形态。

2. 新旧生产方式的差别

作为数字时代的重要经济形态，零工经济的生产方式与工业时代有着本质差别，主要体现在四个方面：一是生产资料所有权从“企业所有”向“多方所有”转变。生产资料不再单方面属于平台企业，劳动者和第三方都可以拥有。这也意味着劳动者要承担一部分成本，如自备工具，支付电费、燃油费等。二是劳动控制方式从“显性管理”向“隐性管理”转变。工业时代是通过考勤、监督和指令等方式直

①新型灵活就业指由数字经济发展所驱动，依托于互联网平台发展起来的新型就业形式，新型灵活就业劳动者概念基本等同于新就业形态劳动者。

②郑祁、杨伟国：《零工经济前沿研究述评》，《中国人力资源开发》2019年第5期。

③焦豪、崔瑜、罗莽：《零工经济背景下职业属性与平台灵活用工匹配——基于机器学习的实证分析》，《经济学动态》2025年第5期。

④王天玉：《平台用工的“劳动三分法”治理模式》，《中国法学》2023年第2期。

⑤赵松：《“零工经济”挑战了谁》，《人民日报》2015年8月21日，第22版。

接管理劳动者，管理轨迹十分清晰。数字时代是通过派单规则、评分系统、动态定价等算法间接支配劳动者，管理的隐蔽性很强。三是劳动者报酬从“企业定价”向“算法定价”转变。工业时代劳动者的工资按岗位、工时确定，主要实行固定薪酬与福利待遇结合的方法。数字时代零工从业者的收入依赖算法、派单量和单价，主要实行按单结算与动态定价相结合的方法。四是经营风险从企业向劳动者转移。工业时代的企业，通过长期雇佣合同吸纳劳动力，承担市场波动、生产过剩、设备折旧等全部经营风险。数字时代的平台企业通过算法匹配供需、收取佣金，需求波动、竞争压力等市场风险主要由劳动者承担。如网约车司机自行承担车辆损耗、油价上涨、订单减少的风险。忽视新旧生产方式的差别，用传统方法判定劳动关系，不加分类地把零工从业者视为“独立承包商”，避免为其支付社保、加班费、工伤赔偿等成本，是导致零工从业者劳动权益保障不足的一个主要原因。

3. 零工经济的特征

数字平台是零工经济的标志性组织形态。数字平台具有三个特征：一是组织结构扁平化。与传统企业的层级化结构不同，数字平台通常体现为“平台—劳动者—消费者”的扁平化网络。二是利用算法进行管理。数字平台以算法管理为核心，突破了传统管理模式中的显性层级和人工流程，但形成了一种更隐蔽、数据驱动的控制体系。三是资本积累路径更隐蔽。一方面，数字平台通过“去劳动关系化”规避掉一部分雇主责任，降低人力成本。另一方面，依托数据垄断和算法优化，平台实现了对劳动过程的精密支配，从而以更隐蔽的形式提取剩余价值。这一过程既延续了传统资本积累的逻辑（如劳动剥削），又通过技术架构（如算法黑箱）和制度规避形成了数字时代特有的剥削形态。

新就业形态劳动者是零工经济的核心参与群体之一。该群体就业方式有别于传统的稳定就业和灵活就业劳动者，包括网约代驾司机、网约车驾驶员、网络货车司机，以及通过互联网平台接受客户订单的月嫂、住家保姆等。与传统劳动相比，新就业形态劳动者的特征体现为三点：一是劳动关系更灵活。劳动契约主要形式是劳务合作、承揽协议或平台注册协议。二是工作自主性更高。相较有着固定工作时间、场所和流程的传统工作，新就业形态劳动者可自主选择工作时间、工作量，工作内容也更碎片化。三是技术依赖性更强。相较生产工具主要由企业提供的传统工作，新就业形态劳动者高度依赖互联网、数字平台和移动终端，科技快速迭代对劳动者运用网络、App 的技能提出更高要求。

零工经济优化了部分市场领域的资源匹配效率。一是激活闲置资源、降低沉没成本。劳动者可以通过兼职和碎片化工作，让闲置技能和时间为市场所用。一些数字平台也可将个人闲置的车辆、房屋等转化为生产要素，参与价值创造。二是促进供需精准匹配。平台通过算法实时对接供需双方，既消除了中介环节，又降低了搜索和交易成本。三是突破时间空间对劳动者的限制，适应了现代经济对灵活用工的普遍需求，激发并释放劳动者的潜能。四是以技术赋能提升效率。例如，平台运用

大数据预测消费需求变化、实现智能调度；通过在线合同、支付系统等减少行政成本，加速交易流程。

当前，与零工经济配套的制度建设整体滞后于其发展速度。零工从业者与平台的劳动关系多处处在“待定”或“否定”的状态，加剧了零工从业者与劳动成果、劳动过程的分离，并由此加剧劳动异化。在现实中，零工从业者往往面临社会保障不足、职业培训缺乏、上升通道不畅，无法涉足股权激励、员工持股计划等长期激励。零工经济对资源配置效率的影响是结构性和条件性的，如不加以监管，容易引发市场失灵、加剧信息不对称，导致社会成本外部化，透支公共资源。例如，近年大城市外卖骑手交通事故频发，交通违规成本被转嫁给了社会。长期来看，零工从业者缺乏职业培训也会降低整体劳动力素质。

二、劳动者权益保障面临的挑战

零工经济的兴起加剧了劳动异化，对劳动者权益保障提出了严峻挑战，主要体现在两个方面。

1. 零工从业者面临的困境

劳动关系模糊引发保障真空。传统的劳动关系通常基于雇主对雇员的多维管理，包括工作时间、地点和方式等。在零工经济中，劳动者拥有较大的自主权，可以自由选择接单与否、何时何地工作等，多被视为“独立承包商”而非正式雇员，传统的从属性标准不适用。平台通过算法调度、评分系统实现劳动控制，但又以“技术中介”名义否认劳动关系。现实中的具体表现是：零工劳动者因“平台一个体”二元结构未被纳入强制参保范围，导致参保率偏低。一项调查发现，以平台企业职工身份参加社会保险的，只占新就业形态劳动者总数的40%左右。^①

风险认知偏差致使保障不足。首先是对职业风险的预估不足。一方面，零工从业者遭遇的职业伤害未受到足够关注，如网约车司机长期驾驶引发腰颈椎病，家政服务员长期弯腰引发腰肌劳损，以及网络主播长期直播引发声带损伤等。另一方面，高强度的工作节奏导致零工劳动者健康风险上升，如上海2019至2021年间涉及快递、外卖行业的交通事故中伤亡事故占到90.3%。^②其次，尚未实现全流程保障。比如，一些平台的意外险仅覆盖配送途中事故，排队等单期间受伤则不予赔付。

高参保门槛导致参保意愿偏低。门槛包括两类，即经济门槛和制度门槛。从经济来看，大部分零工从业者需要自行承担全部的社保费用，对收入不稳定的他们来说，这是较重的经济负担。在一项针对网约车驾驶员从业状况的调查中，仅有

^①张杨、罗敦、方浩任：《宋艳：新就业形态劳动者权益亟待保障》，<https://www.sctv.com/news/2694586>，2023年1月13日。

^②吕慧：《外卖行业安全管理现状与治理路径研究》，《社会治理》2022年第9期。

19. 12% 的网约车司机由平台公司代为缴纳社会保险。^①从制度来看, 一些地区对以个人身份参保的劳动者, 提出了户籍或居住证等要求。一部分零工从业者会在不同地区频繁流动, 但各地社保政策存在差异, 导致他们在转移接续社保关系时面临诸多不便。

集体行动困难导致维权能力不足。一方面, 零工从业者的工作地点不固定、工作时间碎片化, 难以形成稳定的组织网络, 缺乏集体行动的能力。另一方面, 工会通常面向企业正式职工, 零工从业者入会率偏低, 缺乏集体谈判的代表。从现实来看, 一些平台企业通过派单机制等惩罚参与维权的劳动者, 弱化其抗争意志。加之, 已有制度主要针对传统雇佣关系, 未对零工从业者的集体谈判权作明确规定, 其维权行为的合法性未得到合理保障。缺乏集体谈判权也意味着零工劳动者议价能力和影响力有限, 难以与平台公司就算法、薪酬、工作条件等进行协商。

2. 平台企业面临的困境

认定劳动关系的旧逻辑和旧方法不适用。在零工经济中, 认定劳动关系的核心在于劳动者与平台之间是否存在从属性, 主要包括三个方面。其一, 劳动者对平台的人格从属性。在传统劳动关系中, 用人单位对劳动者的工作时间、地点、工作方式有着直接控制权。在零工经济中, 劳动的控制权由平台和劳动者共同掌握, 导致劳动关系的认定走向复杂化。其二, 劳动者对平台的经济从属性。在传统劳动关系中, 用人单位支付的报酬是劳动者的主要生活来源。在零工经济中, 劳动者的收入来源是多元的, 如多个数据平台。由此, 把握“劳动者收入是否主要依赖平台”“平台是否对劳动者经济状况产生决定影响”等, 成为研判经济从属性的关键。其三, 劳动者对平台的组织从属性。在传统劳动关系中, 用人单位为劳动者提供劳动工具和生产资料。在零工经济中, 平台主要通过算法或评价方法对劳动过程进行管理, 劳动者多是自备交通工具、劳动工具, 两者的劳动关系更加隐晦。

对劳动者与企业价值关系的认知存在误判。一些平台习惯将劳动者视为“成本”而非“资产”, 把给予劳动者的权益保障视为对盈利空间的挤压, 观念陈旧、不合时代。其一, 劳动者是平台价值的创造者。例如, 滴滴司机日常驾驶积累的数百万公里路况数据, 可用于自动驾驶系统; 美团骑手穿行小巷的实况, 可用于优化配送路径。平台数据的生产依赖劳动者, 进一步地说, 平台的价值和竞争力是劳动者“跑出来”的。其二, 平台的价值取决于其集聚劳动者的能力。平台通过劳动者密度和响应速度, 制造消费者的“即时满足”体验, 并形成竞争壁垒, 进而推高估值。劳动者不是平台的冗余成本, 而是吸引用户的活广告。其三, 劳动者为平台承担了诸多风险, 降低其运行的成本。现实情况是, 平台出租“数字接单系统”给劳动者使用, 劳动者需自行维护身体、交通工具和劳动技能, 承担劳动过程的各种风险。

^①王永洁:《非标准就业视角下的平台就业研究——基于网约车驾驶员从业状况调查数据的分析》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2021年第6期。

三、各国改善劳动者权益保障的实践

零工经济中的劳动关系涉及多主体,包括平台、政府、群体和个体。实践中需要解决的问题集中在三点。其一,零工劳动者与平台是否存在雇佣关系,这是该领域冲突的核心。由于零工劳动者与平台之间的劳动关系非传统雇佣关系,在尚未获得合理且合法的认定之前,争议始终存在。其二,在认定存在劳动关系后,“谁来支付”、“如何支付”等问题成为另一个争议的焦点。零工从业者、平台、政府之间的博弈,零工劳动者的集体谈判能力、平台对劳动者价值的认同、政府担责意识和监管技术等,都对此产生深刻的影响。其三,劳动权益保障涉及“保不保”“谁来保”“保多少”的问题,还涉及跨区域的给付。面对零工经济带来的保障挑战,各国主要采取了三种应对策略。

1. 创新劳动关系认定方法

西班牙确立了数字平台的劳动合同推定规则。2021 年西班牙颁布《Real Decreto-ley 9/2021 (第 9/2021 号皇家法令)》(后文简称《骑手法》),用以规范数字平台的劳动用工。《骑手法》主要内容涉及“劳动关系的推定规则”和“加强算法技术的透明度”。《骑手法》在《Real Decreto Legislativo 2/2015 (第 2/2015 号皇家法令)》(后文简称《工人法》)中增设附加条款,规定雇主通过数字平台行使管理权,“利用算法管理劳动过程和工作条件的有偿商品配送活动”。^①受该法管辖,即推定符合以上规定的平台劳动者与平台企业间存在劳动关系,主张不存在劳动关系的一方需提供证据证明。《骑手法》对《工人法》进行了修正,增设相关条款,规定工会有权知悉算法或人工智能系统所依据的参数和规则。作为欧盟第一个以立法规范平台用工的国家,西班牙的做法富有创新性,但各类经济主体对此褒贬不一。尽管《骑手法》已获通过,但市场状况并未改善骑手们的处境,一些平台公司也抵制该法的实施。^②从操作层面来看,加强算法透明度的工作仍推进困难。

美国加州的 AB5 法案界定“独立承包商”与“雇员”的分类标准。2019 年美国加州通过议会法案 5 (Assembly Bill 5, AB 5),并于 2020 年 1 月 1 日实施,旨在解决劳动者被错误分类为“独立承包商”而非“雇员”的问题。该法案核心条款为“ABC 检验”,即企业需证明劳动者满足三个条件才能将其归类为“独立承包商”而非“雇员”。第一个条件为自主控制,即劳动者的工作绩效不受企业的控制和指导;

^①班小辉、汪静雯:《西班牙〈骑手法〉出台背景、规则及启示》,《社会法评论》2023 年第 1 期。

^②Miguel Rodríguez-Piñero Royo, “La Ley Rider Dos Años Después: Enseñanzas de una Experiencia Particular,” *Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social (REJLSS)*, no. 7, 2023, pp. 13-35.

第二个条件为业务范围外,即劳动者从事的工作不属于企业的常规业务;第三个条件为独立业务,即劳动者通常以独立形态参与经营或从事同类工作。通过重新定义“独立承包商”和“雇员”的区别,AB5法案起到保证劳动者权益的作用。与此同时,该法案给予牙医、发型师等50多个职业豁免,允许这些职业以独立承包商的身份执业。^①该法案对零工从业者和自由职业者产生了深远影响,也遭到了一些平台企业的反对。他们联合起来,推动废除该法案的投票。

2. 强化平台企业责任担当

欧盟《改善平台工作条件指令》引入雇主法律推定与算法管理规则。欧盟的《改善平台工作条件指令》设定三个具体目标:一是改善平台劳动者的劳动条件,使其获得合理的社会保障权利。该指令通过特定指标、劳动者与平台的实际关系,来确定平台是否符合雇主的法律推定。这在一定程度上减少了平台和平台劳动者的诉讼和行政负担,有助于平台劳动者享有与其身份匹配的权利,如最低工资、集体谈判、工作时间和健康保护、带薪休假、失业和疾病福利等。^②二是为平台劳动者引入新的实体权利,以确保平台算法管理的公平性和透明度等。该指令要求平台要向平台从业者及其代表通报和咨询算法管理决策,为平台从业者建立沟通渠道,以便他们能够自我组织。三是该指令提高平台工作的透明度、可追溯性,支持主管机关执行与劳动条件和社会保障有关的权利和义务,如社保机构能够掌握平台劳动者的基础信息,提高对平台的了解。^③《改善平台工作条件指令》是欧盟第一个规范工作场所算法管理的立法,有助于解决平台用工中的虚假个体经营问题、规范算法管理,确保平台劳动者有权对自动化决策提出异议。

中国政府积极引导平台担责。2021年以来中国政府出台多项政策维护新就业形态劳动者权益。2021年出台落实平台责任、维护送餐员权益的指导意见。^④该《意见》从报酬规则设置、派单机制优化、从业环境优化、工会组织建立等方面维护劳

①郑颢晔、张雷:《零工经济下我国雇佣关系的治理研究——基于与加州零工经济法案的比较分析》,《商业经济》2023年第9期。

②“Commission welcomes political agreement on improving working conditions in platform work,” *European Commission*, https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-improving-working-conditions-platform-work-2023-12-13_en, 2023年12月13日。

③周圆:《欧洲议会和理事会关于改善平台工作劳动条件的指令提案》,《中外法商评论》2023年第1期。

④市场监管总局:《市场监管总局 国家网信办 国家发展改革委 公安部 人力资源社会保障部 商务部 中华全国总工会 关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》(国市监网监发〔2021〕38号),2021年7月16日。

劳动者权益，督促企业向劳动者支付不低于当地最低工资标准的报酬。2022年7月在全国7个省市试点新就业形态就业人员职业伤害保障。“新职伤”突破了传统参保的模式，由平台企业出资，遵循“接单缴、每单保、人人保”的原则，为零工从业者提供工作意外风险保障。2023年出台的《新就业形态劳动者劳动规则公示指引》要求平台企业要向劳动者公开涉及劳动权益的规章制度、算法规则等，如订单分配、报酬、工作时间、休息、奖惩规则。在政府引导下，平台企业主动作为，积极履行社会责任。2025年3月，京东宣布为全职骑手缴纳“五险一金”，为兼职骑手提供意外险和健康险。美团等平台也计划为全职和兼职骑手缴纳社保。平台企业的这些做法，突破了传统劳动合同模式下社保缴纳的法理限制，标志着我国在零工从业者劳动权益保障上迈出了重要一步。

3. 政府主动作为托底保障

印度《社会保障法》将零工劳动者纳入社会保障体系，并设立专项邦基金。^①印度2020年出台的《社会保障法》，首次将零工劳动者纳入社会保障范围，并授权联邦和邦政府为其设计专项福利计划。作为《社会保障法》的一部分，印度政府计划由联邦和邦政府联合出资建立邦政府基金，资助零工劳动者所需的医疗保险和意外保险，并要求雇主向邦政府基金缴纳年度收入的1%到2%，或员工薪酬总额的5%。其中，邦政府基金直接拨款承担保费基础部分，联邦政府匹配平台企业缴费以补充基金池。该政策实施面临一些争议。一方面，平台缴纳的费用可能会转嫁给劳动者。另一方面，这一措施仅能覆盖贫困线以下的劳动者，中低收入的零工劳动者群体仍可能被排除在外，存在覆盖缺口。

中国积极扩大试点、不断完善制度。2020年以来，我国政府不断完善制度，明确零工从业者的法律地位和权益保护。2021年出台《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》^②后，2023年又出台了旨在维护零工从业者“休息和劳动报酬权益保障”“劳动规则公示”“权益维护服务”^③等方面的政策，不断丰富劳动

①Shanker, Roshni, Sharma, Astha, Lakwal, Kuldeep, “India’s New Labour Law Codes: A Study of the State Rules for Female and Migrant Workers,” *World Bank Group*, <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099060425063634628>, 2025年5月31日。

②人力资源社会保障部：《人力资源社会保障部 国家发展改革委 交通运输部 应急部市场监管总局 国家医保局 最高人民法院 全国总工会关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》（人社部发〔2021〕56号），2021年7月16日。

③人力资源社会保障部办公厅：《人力资源社会保障部办公厅关于印发〈新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引〉〈新就业形态劳动者劳动规则公示指引〉〈新就业形态劳动者权益维护服务指南〉的通知》（人社厅发〔2023〕50号），2023年11月8日。

者权益保障的内容。为了改善零工从业者缺乏工伤保障的问题,2021 年底人力资源和社会保障部等十部门出台相关政策,开启了职业伤害保障试点工作;^①2022 年 7 月起,在北京、上海等 7 省市平台企业开展了职业伤害保障试点;2025 年又新增了 10 个省份和一批平台企业加入试点工作;^②2025 年对《新就业形态人员职业伤害保障办法(试行)》进行了修订。一些地区还推出由政府全额承担、零工从业者无需付费的保障。如福建平潭综合实验区推出的“岚零保”。为了增强零工从业者集体谈判能力,2021 年全国总工会出台了旨在推进新就业形态劳动者入会的政策,内容包括夯实劳动者入会组织基础、明确入会路径、创新管理方式、强化经费保障等。2025 年,全国总工会开展“工会维权服务新就业形态劳动者三年行动”,并把工作重点聚焦在建会入会、算法公平、集体协商和集体合同等。^③

四、推进我国零工从业者劳动权益保障的路径

从全球不同区域的实践来看,为零工从业者提供更完善的劳动权益保障是大势所趋。以下我们从观念改善、技术治理、体系建设、支持多元方面提出完善零工从业者劳动权益保障的几点建议。

1. 扩大对非正式就业的包容性

从劳动法律演进的历史来看,以标准化、长期雇佣为特征的工业时代,差别对待正式就业与非正式就业是其劳动法律体系的突出特征。数字时代背景下,此种差别对待表面上能够降低企业成本,实质上会对经济、社会和企业自身构成系统性风险。以企业为例,短期来看,差别对待有助于降低社会保障支出、逃避管理责任、增加价格竞争优势。长期来看,这些做法会导致人才流失和员工忠诚度下降。否认劳动关系、拒绝为劳动者提供培训和劳动保护,将导致劳动者技能滞后生产(或服务)的需要,生产效率下降。而通过压低劳动者成本维持的价格优势也不可持续,将使企业失去创新带来的机遇。从经济发展层面来看,在没有社保的情况下,零工从业者往往采取高储蓄、低消费的方式,消费市场的活力被抑制。依赖价格竞争的平台,由于减少了培训投入,易形成由低技能劳动发展为低附加值产业的锁定效应,影响产业转型升级。从社会稳定层面来看,差别对待可能导致零工从业者陷入“积累慢、提升慢”的循环,导致勤劳致富信念崩塌,滋生反社会情绪,加速贫富

①人力资源社会保障部:《人力资源社会保障部等十部门关于开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作的通知》(人社部发〔2021〕110号),2021年12月29日。

②人力资源社会保障部:《职业伤害保障试点扩围工作于7月1日正式启动》,2025年7月8日。

③郑莉、郝赫、朱欣:《创新实施“559”工作部署,充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用》,《工人日报》2025年1月23日,第1版。

分化。当遭遇经济下行时，还可能引发大规模返贫，影响社会稳定。

建议从三个方面拓展全社会对非正式就业的包容性。其一，扩大社会保障、公共服务对非正式就业的包容性。转变社保挂钩劳动合同的做法，推进“个人工作账户”，即社保随人流动。允许零工从业者按灵活方式缴纳社保（如按单缴费），探索“社保积分”制度，让跨平台就业者累积权益。鼓励各地根据公民的纳税记录和社保记录享受均等化公共服务。其二，鼓励将劳动者权益纳入企业社会责任评估，将员工流失率、事故率、诉讼风险等隐形成本纳入长期成本核算，推进公平用工。其三，扩大《劳动法》适用主体，如增设“数字平台工作者”类别，或对非全日制用工进行法律规制，明确平台在劳动保护、反歧视等方面的法定义务。

2. 构建算法监督体系，开展技术治理

作为数字经济时代平台企业的核心工具，算法在提高运营效率的同时，也带来了劳动关系的复杂化和管理的透明度等问题。算法决定着零工劳动者的任务分配、收入水平以及绩效考核，但对劳动者是“黑箱”。一方面，理解算法有“门槛”，维权对专业水平要求较高。另一方面，监督算法有“门禁”，企业很少愿意公布算法的规则。由此，构建由政府、企业、工会、专业机构等多方构成的算法监管体系，是促进零工经济健康发展的重要路径，既有助于减少信息不对称，也有助于优化市场环境，推动企业履行社会责任。

建议从制度建设、算法监管、技术应用等方面开展技术治理。其一，制定算法审计制度，由独立第三方验证平台算法对劳动者工作时间、劳动报酬等关键数据的影响。可以参考 2022 年欧盟出台的《数字服务法》。该法通过分层义务设计、透明度强制机制、独立审计框架和系统性风险管控四大维度，构建了全球首个针对大型平台的强制性算法治理体系。^①其二，强化对平台算法透明度的监管，如强制公开影响劳动者权益的核心参数，公开配送费的计算公式、服务分权重等。其三，推进数字监察技术应用，利用区块链记录劳动过程的数据，作为维权电子证据，可推广深圳“工时链”项目。深圳“工时链”项目作为国内首个针对平台经济劳动算法的实时监察系统，通过构建“数字绩效档案”、逆转数据流动方向等技术推动平台经济治理转向算法过程治理。^②

3. 构建多层次的社会保障体系

健全的社会保障体系体现在覆盖广度、保障深度、制度可持续性、服务可及性等方面，主要通过聚合多保障主体、多资金来源和多功能保障，以满足不同群体多样化需求、分散风险和增强保障的可持续性目标。从保障主体来看，要强化责任分

^①David Hartmann, José Renato Laranjeira De Pereira, Chiara Streitbürger, et al., “Addressing the Regulatory Gap: Moving towards an EU AI Audit Ecosystem beyond the AI Act by Including Civil Society,” *AI and Ethics*, vol. 5, no. 4, 2025, pp. 3617–3638.

^②佟新：《平台经济中的劳动秩序与主体性彰显》，《山东女子学院学报》2025 年第 3 期。

工,明确劳动者、政府和市场的作用。新加坡2025年出台的《Platform Workers Bill No. 26/2024》(即《平台工人法案》)实施三方协作机制,即政府、企业和工人代表共同参与政策制定与协商。^①从资金来源来看,要体现多方共担,推动企业、公共财政、个人积累、社会资本等共同发力。从保障功能来看,要尽可能覆盖零工从业者的不同需求。

建议从建立共担机制、创新参保模式、丰富参保选择等方面入手,构建多层次的社会保障体系。其一,探索由平台企业、零工从业者、政府等多方共同负担的养老保障。一方面,要明确平台企业缴费的义务。另一方面,要由社保部门行使确认职权,由工会行使监督职能,以提高参缴行为的效力。^②考虑到零工经济从业者收入波动大的特性,要探索不以固定基数缴费,以收入为基础的分档缴费机制,并对低收入群体提供补贴,对中高收入群体提供相关激励措施。可开展由个人缴费、平台配比和财政补贴共同构成的养老保险模式的试点。其二,建构满足多层次需求的保障体系,以形成体现从托底到基本保障再到全面发展的多层次体系,包括托底型保障、基本型保障、发展型保障等。其中,“托底型”以保障生存为目的,针对低收入群体和残障人士等,是社会安全网的底线;“基本型”体现普惠性和公平性,覆盖大多数零工从业者;“发展型”旨在赋能劳动者,支持其技能提升和社会参与,促进长期发展,如职业技能培训、高等教育助学金、就业创业补贴等。其三,结合不同职业群体的需求,鼓励各地推出零工从业者的专属商业保险,如涵盖意外伤害、基本医疗与失业补偿的组合险种。如英国保险公司为零工劳动者提供自选套餐,包含意外、医疗、失业险;^③印度推出零工劳动者专属健康意外险,覆盖物流、交通从业者住院及意外伤害。^④

4. 构建全方位的劳动权益支持体系

劳动权益支持体系是政府、市场和社会通过制度设计、组织协作和资源整合,为劳动者提供全方位权益保障的综合性制度安排。保障零工从业者的权益需要建构一个全方位的劳动权益支持体系,包括相关法律法规,涵盖政府监管、工会维权,

① “Platform Workers Bill No. 26/2024,” *Singapore Statutes Online*, <https://sso.agc.gov.sg/Bills-Supp/26-2024/Published>, 2024年8月6日。

② 汤阔森:《新就业形态劳动者养老保险的团体型参缴机制研究》,《政治与法律》2024年第11期。

③ Andy Devaney, “Collective Benefits And Gympass Join Forces To Bring Wellness Platform To Self-Employed Workers”, *Sustain Health*, <https://sustainhealth.fit/lifestyle/collective-benefits-and-gympass>, 2020年10月21日。

④ Rabindra, “Bharatsure Unveils Four Tailored Insurance Products to Bridge Protection Gaps in India’s Key Sectors,” *Quick Biz News*, <https://quickbiznews.com/business/bharatsure-unveils-four-tailored-insurance-products-to-bridge-protection-gaps-in-indias-key-sectors>, 2024年9月6日。

社会参与等多方力量。其中，法律方面涉及零工从业者的法律定义、相关平台运行法律法规的制定以及劳动争议解决机制的完善；政府方面涉及就业促进政策的制定，以及劳动监察与执法；工会方面涉及集体谈判、劳动条件改善、参与劳动监察等；社会组织涉及法律援助与维权支持、劳动权益倡导与政策研究等。

建议从工会建设、就业保障、报酬保障等方面入手，增强支持体系的作用。其一，支持各地组建零工从业者的行业工会，代表劳动者与平台进行谈判；鼓励平台企业与零工劳动者建立协商机制、劳动争议调解机制。其二，强化就业权益保障。鼓励平台企业为零工从业者提供精准化、高质量的培训，提高零工经济从业者的就业能力、拓展职业发展空间。政府可为零工从业者提供职业介绍、技能培训等公共就业服务。如设立“零工经济职业技能培训计划”，提高零工从业者的基础技能、数字技能和转岗技能；推行包含技能培训、技能认证及就业推荐的一体化服务，结业后颁发职业技能认证证书，提升劳动者的就业竞争力。其三，强化工资报酬权益保障。鼓励各地针对不同行业制定“最低接单收入”标准，针对特殊天气和时段提供额外补贴。鼓励平台对全职零工从业者实行“基本工资+绩效”薪酬模式。强化算法监督，防止平台变相“压薪”。

(责任编辑 徐慧兰)

The Gig Economy and Labor Rights Protection System Construction : Challenges, Practices, and Pathways

FANG Qian WEI Lianying

Abstract: The gig economy forges a new nexus between platforms and workers and expands the rules for identifying labor relations, while also exposes gig workers' labor rights protection to an adaptability crisis in which outdated institutions struggle to keep pace with the new era. This paper proceeds along three lines of inquiry. First, building on an analysis of the concept and characteristics of the gig economy, it examines the multiple dilemmas confronting labor rights protection from the dual perspectives of workers and enterprises. Second, it reviews concrete practices adopted by various countries to improve labor rights protection for gig workers, including innovating labor relation identification standards, tightening platforms' protective obligations, and enabling proactive government intervention to deliver basic social safeguards. Third, the paper puts forward four recommendations for advancing labor rights protection for gig workers in China: (a) expand institutional inclusiveness toward informal employment; (b) establish an algorithmic supervision system and conducting technological governance; (c) build a multi-tiered social security system; and (d) construct a comprehensive labor rights support framework.

Keywords: Gig Economy; Social Security; Incomplete Labor Relations; Algorithmic Regulation